

1502210-22.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502210-22.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502210-22.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3073344/2021

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 20041910 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 20041907 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEFERSON ROGERIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra GEFERSON ROGERIO DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 11h00, na Rua José Bonifácio, s/n, Jardim São Luiz, em Lins/SP, guardava e trazia consigo, para consumo pessoal, 02 (duas) porções de crack, com peso líquido de 0,44 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Redistribuição dos autos à Justiça Comum (fl. 107).

Denúncia recebida (fl. 111).

Citação do réu por edital (fl. 116).

Citado pessoalmente (fl. 131), o réu apresentou Defesa Prévia (fl. 135).

Na audiência foi ouvida uma testemunha e o réu ficou revel (fl. 155).

Em memorias, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 162/165).

A Defesa pediu a absolvição por falta de provas (fls. 167/170).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e autoria do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), laudo toxicológico definitivo (fls. 06/08) e prova oral.

A testemunha Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, disse em juízo que estava em patrulhamento com o investigador Wisley em conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com Geferson e Luiz Carlos, sendo que este parecia estar passando algo para Geferson. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na rua próxima à abordagem, foram localizados dois invólucros de entorpecentes contendo "crack". Questionado, Geferson assumiu ser o proprietário das duas pedras, não indicando de quem havia adquirido. Sobre a eventual negociação, Geferson informou que Luiz Carlos lhe devia uma quantia e que naquele momento estava lhe pagando. Por sua vez, Luiz Carlos informou que estava passando pela rua e resolveu parar para pagar uma dívida com Geferson. Luiz Carlos informou que é usuário de "crack".

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, o policial civil, de forma segura e harmônica, declarou que o réu assumiu a propriedade de duas porções de crack localizadas próximas ao local onde foi abordado.

O réu ficou revel.

Dessa forma, a quantidade e a forma que a droga foi encontrada e a ausência da versão do réu em juízo em razão da revelia são suficientes para a confirmação da conduta prevista no art. 28 da lei 11.343/06.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena. Considerando as sanções previstas no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como o fato de o réu possuir maus antecedentes e ser reincidente (fls. 79/83) aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, como previsto no § 4º, do art. 28, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu GEFERSON ROGERIO DA SILVA como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova. Oficie-se oportunamente.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA